



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

*Città d'Arte*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. 472 DEL<br/>19/12/2025</b>                      | <b>OGGETTO: Interventi di impermeabilizzazione delle coperture e dei terrazzi piani e obliqui degli edifici scolastici in via De Sanctis ed altri interventi di carattere urgente sul territorio - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.</b> |
| Registro Generale<br><b>N. 746 DEL<br/>22/12/2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

**CIG: B97F354F59**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### VISTO:

- il Decreto Sindacale prot. n. 23 del 29.12.2023, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

### PREMESSO:

- che il Comune di Avella è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli edifici comunali;
- che a seguito di sopralluogo con i tecnici del comune si è stimato l'intervento a farsi per una somma di €5.067,12 oltre IVA come da computo metrico;

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**DATO ATTO** che con Determina n. 462 rg 726/2025, si è proceduto ad affidare gli “Interventi di impermeabilizzazione delle coperture e dei terrazzi piani e obliqui degli edifici scolastici in via De Sanctis ed altri interventi di carattere urgente sul territorio” all’operatore economico “EDIL CAMPANIA DI SPERANDEO PAOLO” P.IVA e CF: 02522250642 con sede legale Via G. Mazzini, 5 - Avella (AV), per un importo complessivo di € 5.555,00 di cui € 5.050,00 per imponibile oltre € 505,00 per IVA al 10%;

**ACCERTATO** che gli interventi sono stati effettivamente resi;

**VISTA** la fattura n. 21 del 19.12.2025, acquisita al prot. n. 14077/2025, dell’importo pari ad € 5.555,00 di cui € 5.050,00 per imponibile ed € 505,00 per iva, emessa dall’operatore “EDIL CAMPANIA DI SPERANDEO PAOLO” P.IVA e CF: 02522250642 con sede legale Via G. Mazzini, 5 - Avella (AV), per i lavori di cui sopra;

**PRECISATO** che il CIG Codice Identificativo di Gara per l’affidamento in oggetto è **B97F354F59**;

**VERIFICATO** che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

**DATO ATTO** che è stato assunto idoneo impegno di spesa al Capitolo 977.1 del Bilancio Comunale;

**ACCERTATA** la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

**ACQUISITA** la la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza, DURC INAIL\_50692938;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

**ACCERTATO**, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli; l’appalto in parola deve aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

## DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 21 del 19.12.2025, acquisita al prot. n. 14077/2025, dell’importo pari ad € 5.555,00 di cui € 5.050,00 per imponibile ed € 505,00 per iva, emessa dall’operatore “EDIL CAMPANIA DI SPERANDEO PAOLO” P.IVA e CF: 02522250642 con sede legale Via G. Mazzini, 5 - Avella (AV), per gli “Interventi di impermeabilizzazione delle coperture e dei terrazzi piani e obliqui degli edifici scolastici in via De Sanctis ed altri interventi di carattere urgente sul territorio”;
2. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

**Esercizio finanziario di esigibilità: 2025**

**Capitolo: 977.1**

Importo: € 5.555,00

3. **DI DARE ATTO** che:

- Il CIG in oggetto è: **B97F354F59**;

**4. DI DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

**5. DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 22/12/2025

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

f.to dott. Pasquale Maiella

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE**

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 19/12/2025

**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott. Pasquale Maiella

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

**Impegno collegato**

**Descrizione Impegno:** Interventi di impermeabilizzazione delle coperture e dei terrazzi piani e obliqui degli edifici scolastici in via De Sanctis ed altri interventi di carattere urgente sul territorio - DETERMINA AFFIDAMENTO

**CIG:** B97F354F59 **CUP:****Descrizione Capitolo:** MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

| Piano Finanziario     | Missione        | Capitolo       | Quinti Livello p.f. | Esercizio           | N. Impegno Provvisorio   |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1.03.01.02.002        | 10.5            | 977.1          |                     | 2025                | 299                      |
| N. Impegno Definitivo | Importo Impegno | N. Sub-impegno | Importo sub-impegno | N. SottoSub-impegno | Importo Sottosub-impegno |
| 992                   | € 5.555,00      | 0              | € 0,00              |                     | € 0,00                   |

**Creditore****Denominazione:** SPERANDEO PAOLO - **Progressivo Fornitore:** 4110**Codice Fiscale:** SPRPLA67C28F798W **P.Iva:** 02522250642**LIQUIDAZIONE**

| Numero Liquid. | Importo Liquidazione | Esercizio |
|----------------|----------------------|-----------|
| 1303           | 5.555,00             | 2025      |

**DESCRIZIONE CREDITORE**

SPERANDEO PAOLO

Avella (AV), 22/12/2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to Dott. Nicola Montuori

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 22/12/2025

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to dott. Pasquale Maiella

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 23/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1281, e vi rimarrà fino al 07/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 746 del 22/12/2025;

Oggetto: Interventi di impermeabilizzazione delle coperture e dei terrazzi piani e obliqui degli edifici scolastici in via De Sanctis ed altri interventi di carattere urgente sul territorio - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.

Avella (AV), 23/12/2025

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**  
f.to dott. Pasquale Maiella